

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

на оказание услуг по проведению занятий и практик по йоге и медитации

Настоящий документ является официальным предложением (публичной офертой) гражданки Российской Федерации **Бондаренко Олеси Игоревны**, применяющей специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (ИНН **280120215565**), именуемой в дальнейшем «**Исполнитель**», заключить договор на оказание услуг по проведению занятий и практик по йоге и медитации с любым дееспособным физическим лицом, именуемым в дальнейшем «**Заказчик**» или «**Участник**», на условиях настоящей оферты.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1.** Настоящая публичная оферта разработана в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей.
 - 1.2.** Настоящий документ является публичной офертой. Условия конкретного мероприятия, включая его название, даты, место проведения, программу, стоимость участия, варианты размещения и иные существенные условия, размещаются на странице соответствующего мероприятия на сайте Исполнителя и являются неотъемлемой частью настоящей оферты.
 - 1.3.** Исполнитель вправе изменять настоящую оферту. К отношениям между Исполнителем и Заказчиком применяется редакция оферты, действовавшая на момент её акцепта, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
 - 1.4.** До совершения акцепта Заказчик обязан ознакомиться с настоящей офертой, условиями конкретного мероприятия, программой, стоимостью участия, информацией о месте проведения и иными условиями участия.
-

2. ТЕРМИНЫ

- 2.1. Исполнитель**
Бондаренко Олеся Игоревна, гражданка Российской Федерации, ИНН 280120215565, применяющая специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
 - 2.2. Заказчик / Участник**
Физическое лицо, которое совершило акцепт настоящей оферты и приобрело право на получение услуг Исполнителя.
 - 2.3. Мероприятие**
Йога-выходные, ретрит, практический выезд, занятие, программа или иное мероприятие, информация о котором размещена на сайте Исполнителя.
 - 2.4. Сайт**
Интернет-страница, на которой размещена информация о соответствующем мероприятии, его программе, стоимости и условиях участия.
-

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 3.1.** Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по проведению занятий, практик и мероприятий, связанных с йогой, медитацией, телесными и двигательными практиками, а Заказчик обязуется оплатить такие услуги на условиях настоящего договора.
- 3.2.** В состав услуг в зависимости от конкретной программы могут входить:
 - занятия йогой;
 - асана-классы;
 - медитативные практики;
 - дыхательные и двигательные практики;
 - танцевально-двигательные практики;
 - лекции и беседы по тематике йоги и медитации;
 - коллективные практики;

- прогулки и иные активности, предусмотренные программой;
 - иные мероприятия, указанные на странице соответствующего мероприятия.
- 3.3. Конкретный перечень услуг определяется программой соответствующего мероприятия.
- 3.4. Услуги не являются образовательными, медицинской помощью, медицинской реабилитацией или медицинской диагностикой.
- 3.5. Участие в мероприятии не предполагает выдачу документа государственного образца об образовании, квалификации или профессиональной переподготовке.
-

4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И АКЦЕПТА

- 4.1. Настоящий договор заключается в электронной форме без составления отдельного письменного документа.
- 4.2. Акцептом настоящей оферты является совершение Заказчиком совокупности следующих действий:
1. ознакомление с настоящей офертой и условиями конкретного мероприятия;
 2. заполнение регистрационной формы на сайте;
 3. предоставление достоверных контактных данных;
 4. нажатие кнопки **«Отправить заявку»** после ознакомления с условиями настоящей оферты.
- 4.3. Нажатие кнопки **«Отправить заявку»** означает полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий настоящей оферты.
- 4.4. С момента совершения акцепта договор считается заключённым между Исполнителем и Заказчиком.
- 4.5. Совершая акцепт, Заказчик подтверждает, что:
- ознакомился с условиями настоящей оферты;
 - ознакомился с программой и условиями конкретного мероприятия;
 - ознакомился со стоимостью участия;
 - ознакомился с информацией о месте проведения;
 - понимает характер предлагаемых практик;
 - согласен соблюдать правила участия и требования безопасности.
- 4.6. Если отдельные условия участия требуют предварительной оплаты, обязанность Исполнителя по предоставлению соответствующего места на мероприятии возникает с учётом условий бронирования и оплаты, указанных на странице мероприятия.
-

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

- 5.1. Стоимость участия определяется для каждого конкретного мероприятия и указывается на соответствующей странице сайта.
- 5.2. Стоимость может зависеть от:
- выбранного варианта участия;
 - варианта размещения;
 - количества участников;
 - продолжительности мероприятия;
 - иных условий, указанных на странице мероприятия.
- 5.3. Оплата осуществляется способами, указанными Исполнителем на сайте или сообщёнными Заказчику после регистрации.
- 5.4. Исполнитель, применяющий специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», формирует и передаёт Заказчику чек в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
-

6. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

- 6.1. Дата, время и место проведения мероприятия указываются на странице соответствующего мероприятия.

6.2. Исполнитель вправе вносить изменения в программу мероприятия, если такие изменения не противоречат существу мероприятия и обусловлены организационными, погодными, техническими, безопасными или иными объективными обстоятельствами.

6.3. При проведении мероприятия Участник обязан:

- соблюдать правила безопасности;
- выполнять указания Исполнителя и лиц, ответственных за проведение отдельных активностей;
- самостоятельно оценивать своё физическое состояние;
- незамедлительно сообщать Исполнителю об ухудшении самочувствия;
- не принимать участие в активности, если она противопоказана Участнику или он не уверен в возможности её безопасного выполнения.

6.4. Участник несёт ответственность за достоверность сообщённых им сведений о состоянии здоровья и иных обстоятельствах, имеющих значение для безопасного участия в мероприятии.

6.5. При наличии сомнений относительно возможности участия в физических, двигательных или иных практиках Участнику рекомендуется предварительно проконсультироваться с врачом.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

7.1. Исполнитель обязан:

- оказать услуги в соответствии с программой мероприятия;
- предоставить Участнику информацию, необходимую для участия;
- информировать Участника о существенных изменениях программы, места или времени проведения;
- соблюдать требования законодательства Российской Федерации;
- предоставить предусмотренные законодательством документы, подтверждающие оплату.

7.2. Исполнитель вправе:

- изменять / отменять программу в порядке, предусмотренном настоящей офертой;
 - изменять место проведения в случаях, предусмотренных настоящей офертой;
 - устанавливать правила поведения и безопасности на мероприятии;
 - отказать в участии в конкретной активности, если участие человека создаёт угрозу его безопасности или безопасности других участников.
-

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА

8.1. Участник имеет право:

- получать услуги в объёме и на условиях, предусмотренных программой;
- получать информацию о мероприятии;
- обращаться к Исполнителю с вопросами, связанными с организацией мероприятия;
- отказаться от исполнения договора в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

8.2. Участник обязан:

- предоставлять достоверные сведения;
 - своевременно оплачивать услуги;
 - соблюдать правила мероприятия;
 - бережно относиться к имуществу площадки;
 - соблюдать требования безопасности;
 - не создавать угрозу жизни, здоровью или безопасности других участников.
-

9. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЯ

Безопасность участников является безусловным приоритетом Исполнителя.

9.1. В связи с текущей обстановкой в Республике Крым Исполнитель вправе в целях обеспечения безопасности участников изменить программу мероприятия полностью или частично, изменить даты проведения, место проведения в пределах Республики Крым либо отменить мероприятие.

9.2. Кроме того, проведение мероприятия может оказаться невозможным по причинам, не зависящим от Исполнителя, включая, но не ограничиваясь:

- угрозами безопасности участников;
- введением ограничений органами государственной власти;
- отсутствием возможности обеспечения транспортной доступности;
- перебоями или отсутствием поставок топлива, включая бензин и дизельное топливо;
- аварийными или веерными отключениями электроэнергии;
- иными чрезвычайными обстоятельствами, препятствующими безопасному и надлежащему проведению мероприятия.

9.3. При наличии указанных обстоятельств Исполнитель вправе принять решение об отмене мероприятия не позднее чем за **3 (три) календарных дня** до даты его начала.

Такая отмена сама по себе не является нарушением обязательств Исполнителя перед Участниками.

9.4. В случае полной отмены мероприятия по инициативе Исполнителя стоимость участия возвращается Участнику в полном объеме в течение **10 (десяти) календарных дней** с момента принятия решения об отмене.

9.5. Участники также уведомляются, что в связи с особенностями функционирования объектов инфраструктуры на территории Республики Крым, включая возможные веерные отключения электроэнергии, во время проведения мероприятия могут возникать временные перебои:

- с электроснабжением;
- с возможностью зарядки мобильных устройств и использования электрических приборов;
- с работой мобильной связи и сети Интернет;
- с подачей технической воды, необходимой для работы душевых и туалетов.

9.6. Указанные обстоятельства обусловлены работой коммунальной и инженерной инфраструктуры и находятся вне контроля Исполнителя.

Исполнитель не несёт ответственности за временные перебои в предоставлении соответствующих коммунальных и телекоммуникационных услуг, если такие перебои возникли по причинам, не зависящим от Исполнителя.

9.7. О существенных изменениях программы, места проведения либо об отмене мероприятия Исполнитель незамедлительно информирует зарегистрированных Участников по контактными данным, указанным при регистрации.

9.8. Регистрация и оплата участия подтверждают ознакомление Участника с настоящими условиями.

10. ОТМЕНА УЧАСТИЯ И ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

10.1. Заказчик вправе отказаться от участия в мероприятии, направив Исполнителю письменное заявление об отказе по контактными данным, указанным на сайте.

10.2. При отказе Заказчика от участия **не менее чем за 5 (пять) календарных дней до даты начала мероприятия** Исполнитель возвращает Заказчику **100% уплаченной стоимости участия**.

Возврат денежных средств осуществляется в течение **10 (десяти) календарных дней** с даты поступления Исполнителю заявления Заказчика об отказе от участия.

10.3. При отказе Заказчика от участия **менее чем за 5 (пять) календарных дней до даты начала мероприятия** стоимость участия не возвращается, за исключением случаев и в объеме, в которых возврат денежных средств обязателен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.4. В случае, предусмотренном пунктом 10.3 настоящей оферты, Исполнитель вправе удержать из уплаченной Заказчиком суммы фактически понесённые расходы, связанные с исполнением договора, в соответствии со статьёй 32 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей».

Если фактически понесённые Исполнителем расходы составляют менее уплаченной Заказчиком суммы, Заказчику возвращается соответствующая разница.

10.5. Для оформления возврата Заказчик направляет Исполнителю заявление, содержащее:

- фамилию, имя, отчество Заказчика;
- дату и наименование мероприятия;
- номер телефона или иной контакт, указанный при регистрации;
- сумму оплаты;
- реквизиты, необходимые для осуществления возврата.

10.6. Датой подачи заявления считается дата его поступления Исполнителю по указанным на сайте контактными данными.

10.7. Возврат денежных средств осуществляется тем же способом, которым была произведена оплата, если иной способ не согласован Сторонами или не предусмотрен законодательством Российской Федерации.

10.8. Установленные настоящим разделом сроки и условия возврата не ограничивают права Заказчика, предоставленные ему законодательством Российской Федерации.

10.9. В случае полной отмены мероприятия по инициативе Исполнителя применяются специальные условия, установленные разделом 9 настоящей оферты. При полной отмене мероприятия Исполнителем стоимость участия возвращается Заказчику в полном объёме в течение **10 (десяти) календарных дней** с момента принятия решения об отмене.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2. Исполнитель не несёт ответственности за последствия участия в практиках, возникшие вследствие:

- предоставления Участником недостоверной информации;
- сокрытия противопоказаний или ограничений;
- самостоятельного выполнения Участником упражнений с нарушением инструкций;
- несоблюдения Участником правил безопасности;
- действий Участника, совершённых вопреки указаниям Исполнителя.

11.3. Положения настоящей оферты об ограничении ответственности не применяются в случаях, когда такая ответственность не может быть ограничена в силу законодательства Российской Федерации.

12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, НЕ ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств вследствие обстоятельств, находящихся вне разумного контроля соответствующей стороны, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

12.2. К таким обстоятельствам могут относиться чрезвычайные обстоятельства, угроза безопасности, решения государственных органов, существенные ограничения транспортной доступности, перебои инфраструктуры и иные обстоятельства, объективно препятствующие проведению мероприятия.

12.3. Особые условия, связанные с проведением мероприятий в Республике Крым, определяются разделом 9 настоящей оферты.

13. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

13.1. Для регистрации на мероприятие Заказчик предоставляет Исполнителю необходимые персональные данные.

13.2. Обработка персональных данных осуществляется в целях:

- регистрации участника;
- заключения и исполнения настоящего договора;
- связи с участником;
- организации участия в мероприятии;
- оформления платежных и иных необходимых документов;
- исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

13.3. Перечень обрабатываемых данных определяется регистрационной формой и может включать:

- фамилию, имя, отчество;
- номер телефона;
- адрес электронной почты;
- сведения, необходимые для организации участия;
- иные данные, добровольно предоставленные Заказчиком.

13.4. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Заказчиком **отдельно от акцепта настоящей оферты** посредством отдельного элемента формы регистрации.

14. ИНФОРМАЦИОННЫЕ И РЕКЛАМНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Заклячая настоящий договор, Заказчик дает согласие Исполнителю на направление рекламных и маркетинговых сообщений.

15. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ

15.1. Претензии и обращения направляются Исполнителю по контактньм данным, указанным на сайте.

15.2. Исполнитель рассматривает обращения в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

15.3. Если спор не удалось урегулировать в добровольном порядке, он подлежит разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

16.1. Договор вступает в силу с момента акцепта настоящей оферты Заказчиком.

16.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

16.3. В части обязательств, которые по своему характеру сохраняют действие после окончания мероприятия, соответствующие положения договора продолжают действовать до их полного исполнения.

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Совершая акцепт, Заказчик подтверждает, что обладает необходимой дееспособностью для заключения договора.

17.2. Заказчик подтверждает, что предоставленные им при регистрации сведения являются достоверными.

17.3. Недействительность отдельного положения настоящей оферты не влечёт недействительность остальных положений договора, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

17.4. Во всём, что не урегулировано настоящей офертой, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
